

1526268-95.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... de que o réu (até então, Nenê) conduziria tráfico pela região da zona sul, da Capital. No local dos fatos, ao chegarem, o réu correu e, então, foram recebidos pela convivente dele, que os direcionaram ao dormitório do réu. Debaixo de um sofá, encontraram anotações de tráfico, entorpecentes (maconha e cocaína), R\$ 3.000,00. Posteriormente, na garagem, encontraram numa bag ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1526268-95.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526268-95.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON SILVA DE ALMEIDA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de EVERTON SILVA DE ALMEIDA, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 02 de agosto de 2022 (sexta-feira), por volta das 06:00 horas, na Rua Doutor Nicolino Falci, nº 249, Americanópolis, São Paulo/SP, Everton Silva de Almeida, vulgo "Nenê" (maior de 21 anos), qualificado na fl.09, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 84,8g de substância entorpecente contendo Tetrahydrocannabinol - THC, vulgarmente conhecida como "maconha", divididos em 164 porções acondicionadas em invólucros de papel; 3,5g de substância entorpecente contendo Metilenodioximetanfetamina - MDMA, vulgarmente conhecida como "ecstasy", divididos em 10 comprimidos; 7,0g de cocaína, sob a forma de "crack", acondicionados em microtubos plásticos, do tipo "eppendorf"; 3,1g de substância entorpecente contendo Tetrahydrocannabinol - THC, vulgarmente conhecida como "maconha", divididos em 25 porções acondicionadas em invólucros plásticos; 2.645,1g de substância entorpecente contendo Tetrahydrocannabinol - THC, vulgarmente conhecida como "maconha", divididos em 04 pacotes; 339g de cocaína, acondicionados em microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fls.49/50 e laudo de constatação - fls.19/23).

Pois bem.

Segundo apurado, Everton Silva de Almeida realizava o tráfico ilícito de entorpecentes a partir de sua residência situada na Rua Doutor Nicolino Falci, nº 249, Americanópolis, nesta Capital/SP, e adjacências. Para tanto, guardava e tinha em depósito, no piso superior do citado imóvel, as porções de entorpecentes supracitadas.

No dia 02 de agosto de 2022, por volta das 06:00 horas, empreendeu fuga ao perceber a presença da Polícia Civil na porta de sua residência.

Com efeito, investigadores de Polícia da 6ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro – DISCCPAT, do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo E. Juízo da E. 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, nos autos nº 1520594-39.2022.8.26.0050, ingressaram na residência de Everton Silva de Almeida e se depararam com pessoa que se identificou como Rafaela, esposa do indiciado.

No piso superior do imóvel, em cômodo de exclusiva utilização de Everton Silva de Almeida, depois de sentirem forte odor característico da “maconha”, os policiais civis encontraram as porções de entorpecentes supracitadas, sobretudo na parte interna de um sofá. Os investigadores ali localizaram, também, R\$ 3.000,00 em dinheiro (produto do narcotráfico), um caderno com anotações típicas da movimentação daquele comércio ilegal e aparelhos celulares (instrumentos do crime). Assim é que Rafaela, que havia se apresentado como esposa do indiciado, solicitou autorização aos policiais civis para efetuar ligação telefônica a ele, o que foi feito. Alguns minutos depois, Everton Silva de Almeida compareceu à residência e confessou que guardava e tinha em depósito os entorpecentes.

Dando continuidade às buscas, os investigadores de Polícia localizaram uma mochila térmica de transporte (bag) no pinto térreo do imóvel, dentro da qual constataram que havia mais porções de entorpecentes, além de diversos microtubos plásticos vazios, vulgarmente conhecidos como “pinos”, destinados à embalagem de mais drogas (cf. fotografia – fls.18).

Everton Silva de Almeida foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, onde manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl.09). Nada obstante, consoante já indicavam as investigações, foi flagrado guardando e tendo em depósito grande quantidade de drogas variadas, acompanhadas de produto, de instrumentos e de anotações daquela atividade ilegal, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 83/86).

Em 02/09/2022, foi recebida a denúncia (fls.111/112).

Laudo pericial químico toxicológico (fls.122/125).

Laudo pericial da mochila (fls.126/128)

Laudo pericial da embalagem contendo micro tubos (fls.129/131)

Audiência. Réu citado em audiência. Defesa prévia apresentada. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.11/16), no laudo pericial de constatação (fls.19/23) (fls.117/121), no laudo pericial químico toxicológico (fls.122/125), no laudo pericial da mochila (fls.126/128), no laudo pericial da embalagem contendo micro tubos (fls.129/131) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Cristiano Castellani em juízo, disse que, no dia dos fatos, cumpriram (ele e parceiro) mandado de busca, ante a informação de que o réu (até então, Nenê) conduziria tráfico pela região da zona sul, da Capital. No local dos fatos, ao chegarem, o réu correu e, então, foram recebidos pela convivente dele, que os direcionaram ao dormitório do réu. Debaixo de um sofá, encontraram anotações de tráfico, entorpecentes (maconha e cocaína), R\$ 3.000,00. Posteriormente, na garagem, encontraram numa bag quantidade de entorpecentes. Ato contínuo, a companheira do réu ligou e ele retornou ao local, confessando que fazia parte do

tráfico, guardando drogas para entrega, depois. Por fim, acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente.

Igual depoimento prestou o policial, Pedro Martins. Em juízo, disse que em cumprimento de mandado de busca na residência do réu (até então, Nenê), foram recebidos pela companheira dele, que informou que o réu havia fugido pelos fundos. Ciente do mandado, a companheira os levou ao cômodo do réu. No referido cômodo, encontraram debaixo do sofá, anotações, drogas (maconha, cocaína) e dinheiro. Na garagem, ainda encontraram drogas numa bag. Ato contínuo, a companheira (Rafaela) ligou para o réu, que veio até o local e assumiu que a droga era sua.

Os depoimentos policiais são unívocos, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico de drogas, perpetrado pelo réu. Além disso, não há comprovação nos autos, tampouco indícios, de que os policiais estariam interessados numa condenação injusta contra o réu.

Nesse sentido:

A propósito inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (Ap. 0032868-80.2014.8.26.0506 - Rel. Airton Vieira - 3ª Câmara de Direito Criminal - j.28/03/2017).

No mais, corroborando a prova processual, o réu, Everton Silva, no interrogatório, confessou que realmente é conhecido por "nenê" e estava com as drogas, as anotações e o dinheiro, no dia da apreensão.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena inicial de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, considerando a alta quantidade de drogas apreendida (quase 3kg), e o disposto no art. 42, Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal: 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Ainda nessa fase, mirando a folha de antecedentes do réu, bem como respectiva certidão, verifico a presença de maus antecedentes, também, por tráfico (0033924-03.2010.8.26.0050 - fls.140/141), motivo pelo qual, aumento a pena-base em mais um 1/6: 7 anos, 9 meses, 10 dias e 777 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a confissão espontânea do réu, dou por compensada a majoração em virtude dos maus antecedentes e torno a pena a 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Ausentes aumentos ou diminuições, torno definitiva a pena intermediária.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como o perfil específico do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas delitivas, em especial o tráfico de drogas, fixo o regime de reclusão fechado.

Ainda, considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro a resposta a eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno EVERTON SILVA DE ALMEIDA, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e a 666 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira a quantia apreendida (R\$ 3.000,00) para o FUNAD.

No mais, caso ainda não providenciado, autorizo a destruição das drogas apreendidas, bem como das amostras guardadas a contraprova (art. 72, da Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da

Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Int.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.